

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1268/2535

บริษัท สุขุมวิท ยpsilon ประกันภัย
นาย บุญ สืบ พรหม พิณิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 88, มาตรา 179

โจทก์มอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีแทนต่อจาก ม. ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายของโจทก์ที่จะกระทำในเวลาใดก็ได้ ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เสียหาย และโจทก์ก็ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีแทนต่อศาลรวมไว้ในสำนวนตั้งแต่มอบอำนาจใหม่แล้ว หากจำต้องแก้ไขฟ้องและระบุอ้างหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ในบัญชีพยานไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายมานัส หาญเทวีฟ้องคดีแทน ตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 8 จ-2409 กรุงเทพมหานคร ไว้จากพันโทสิทธิชัย ปลอดมีชัย จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 85-0138 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกดังกล่าว พันโทสิทธิชัยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8 จ-2409 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนพหลโยธินจำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง แชนรถยนต์ที่พันโทสิทธิชัยขับและ

เปลี่ยนช่องเดินรถตัดหน้ารถที่พ้นโทสิทริชัยขับแล้วหยุดรถอย่างกะทันหันพ้นโทสิทริชัยไม่สามารถหยุดรถได้ทัน รถจึงพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 1 ขับได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์จะได้มอบอำนาจให้นายมานัสหาญเทวี ดำเนินคดีแทนหรือไม่ และลายมือชื่อผู้มอบอำนาจจะเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่รับรองโจทก์จึงไม่มีการมอบอำนาจโดยถูกต้อง ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายประเสริฐ หอสุวรรณจิตร ดำเนินคดีแทนโจทก์ใหม่ โจทก์มิได้ขอแก้ฟ้องและโจทก์สืบนายประเสริฐและส่งอ้างหนังสือมอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทนโดยไม่ระบุอ้างเอกสารในบัญชีพยานเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า ประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยกขึ้นต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทก์มอบอำนาจให้นายมานัสหาญเทวี ไม่ถูกต้อง เมื่อโจทก์มีนายประเสริฐมาเบิกความยืนยันประกอบหนังสือมอบอำนาจว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายมานัสดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้สืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นจึงฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายมานัสดำเนินคดีแทน ส่วนที่โจทก์มอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทนต่อจากนายมานัสก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของโจทก์ที่จะกระทำในเวลาใดก็ได้ ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เสียหาย และหนังสือมอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทน โจทก์ก็ได้ยื่นต่อศาลรวมไว้ในสำนวนตั้งแต่

มอบอำนาจใหม่แล้วกรณีนี้หาจำต้องแก้ไขฟ้องและระบรู้อ่างหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ในบัญชีพยานไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>